

ለአውሲረሁ ከፍተኛ ፍ/ቤት

አሣሊታ

ከሳሽ - አቶ አሊሚራህ ያዮ ኢሴ አድራሻ አፋር ክልል አሳይታ ወረዳ

ተከሳሽ - የአፋር ክልል ውሃ ልማት ቢሮ አድራሻ አፋር ክልል ሠመራ

ሀ/ መግቢያ

- የክሱ ርዕስ = በማይንቀሳቀስ ንብረት ላይ የደረሰ የጉዳት ካሳ ክፍያ በመጠየቅ የቀረበ ክስ ነው።
- የክሱ መነሻ የገንዘብ ግምት - ብር 3,791,400 (ሶስት ሚሊዮን ሰባት መቶ ዘጠና አንድ ሺ አራት መቶ ብር ብር) የጉዳት ካሳ ነው
- ፍ/ቤቱ ጉዳዩን ለማየት ስልጣን አለው።

ለ/ የክሱ ዝርዝር ባጭሩ

1. ከሳሽ በአፋር ክልል በአዋሽ ተፋሰስ የመስኖ እርሻ ተሰማርቼ የምገኝ ግለሰብ ስሆን በዚህም በአፋር ክልል አሳይታ ወረዳ ማሙሌ ቀበሌ ልዩ ቦታው ኩስረል የሚገኘው አጠቃላይ ስፋቱ 16 ሄክታር የሆነ የእርሻ መሬት ላይ 1ኛ. ምርት በመስጠት ላይ የነበረ የቴምር ዛፍ እና 2ኛ. በ2012 ዓ/ም ተዘርቶ የበቀለ አዲስ የጥጥ ቡቃያ አብቅዬ እየተንከባከብኩ የነበረበት ሁኔታ ነበር።
2. ይሁን እንጂ ይህ በእንደህ እያለ የተከሳሹ መስሪያ ቤት ከሰኔ ወር መጀመሪያ 2012 ዓ/ም ጀምሮ የአዋሽ ወንዝ ግድቡን አላግባብ ከፍቶ በመልቀቅ እና የከሳሽ እርሻ በውሃ ጎርፍ እንደወሰደ በማድረግ ጉዳት አድርሶብኛል። በዚህም ከሳሽ በ13 ሄክታር መሬት ላይ ያበቃልኩት የጥጥ ቡቃያ እና ለምርት የደረሰና ምርት እየሰጠ የነበረ በቁጥር 20 የቴምር ዛፎች እና በተጨማሪም ስፋቱ 3 ሄክታር የሆነ ጥጥ ለመዝራት የተዘጋጀ እርሻ ማሳ ሙሉ በሙሉ በጎርፍ ተወስዶብኝ ጉዳት ደርሶብኛል።

ሐ/ የምጠይቀው ዳኝነት

ስለሆነም የተከበረው ፍ/ቤት ከሳሽ የደረሰብኝን ጉዳት ተረድቶልኝ፡-

1. ከሳሽ በውሃ የተወሰደብኝ በ13 ሄክታር ስፋት መሬት ላይ የበቀለ የጥጥ ቡቃያ ይሄውም ግምቱ ሲሰላ ከዚህ በፊት በነበረው አኳኋን በሄክታር 25 ኩንታል ምርት የማገኝ ሲሆን የአንድ ኩንታል ጥጥ ምርት የአገር ዋጋ ብር 2,400 ነው። በመሆኑም በዚሁ መሰረት ግምቱን 13 ሄክታር * 25 (በአንድ ሄክታር የሚገኘው ምርት በኩንታል) * ብር 2,400 (የአንዱ ኩንታል ጥጥ የአገር ዋጋ) = ብር 780,000 ፣
2. ከሳሽ ተከሳሽ በለቀቀው ውሃ ምክንያት በጎርፍ ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጪ የሆነብኝ ስፋቱ 3 ሄክታር የሆነ ጥጥ ለመዝራት የተዘጋጀ የእርሻ ማሳ ግምቱ እርሻውን ለማዘጋጀት ከሚያስፈልገው ወጪ አንጻር ሲሰላ ማለትም ገርቦ ለመመንጠር በሄክታር ብር 1,800 * 3 = ብር 5,400 እና ጉቶ ለማውጣት በሄክታር ብር 2,000 * 3 = ብር 6,000 በድምሩ ብር 5400 + 6000 = ብር 11,400
3. ተከሳሽ በለቀቀው ውሃ ምክንያት የከሳሽ እርሻ ማሳ በውሃ በመጥለቅለቁ ከሳሽ በውሃው በስብሰ በመውደቅ ከጥቅም ውጪ የሆነብኝ 20 ተክል የቴምር ዛፍ ግምቱ ሲሰላ አንድ የቴምር ዛፍ በአመት በአማካኝ 3 ኩንታል የቴምር ምርት የሚሰጥ ሲሆን የአንድ ኩንታል ቴምር አሁን ያለው ያገር ዋጋ ብር 5,000 ነው። በመሆኑም ቴምር ቋሚ ተክል እንደመሆኑ መጠን በፍ/ሀ/ቁ 1177(2) መሰረት በ10 አመት እኩሌታ ሊያስገኘው የሚችለው ምርት መጠን ታስቦ ማለትም 20 (ከሳሽ ከጥቅም ውጪ የሆኑብኝ የቴምር

ዛፍ ብዛት) * 3 (አንዱ የቴምር ዛፍ በአመት የሚሰጠው የምርት መጠን በኩንታል) * 5,000 (የአንድ ኩንታል የቴምር ምርት አሁን ያለው ያገር ዋጋ) 10 (በፍታብሄር ህጉ መሰረት የቋሚ ተክል ጉዳት አሰላል በአመት) = ብር 3,0000,000

አጠቃላይ በድምሩ 780,000 + 11,400 + 3,000,000 = ብር 3,791,400 (ሶስት ሚሊዮን ሰባት መቶ ዘጠና አንድ ሺ አራት መቶ ብር ብር) ተከላሽ ለከላሽ እንድከፍለኝ እንድወሰንልኝ ፡

4. እንድሁም በክርክሩ የወጡ ወጪ እና ኪሳራ የህግ ባለሙያ አበል ጨምሮ ተከላሽ እንድከፍለኝ እንድወሰንልኝ ስል ፍትህ አጠይቃለሁ፡፡

የቀረበው የክስ አቤቱታ እውነት ስለመሆኑ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 92 መሰረት አረጋግጣለሁ፡፡

ቀን 24/10/2012

ለአውሲረሡ ከፍተኛ ፍ/ቤት

አሣኢታ

ከሳሽ - አቶ አሊሚራህ ያዮ ኢሴ አድራሻ አፋር ክልል አሳይታ ወረዳ

ተከሳሽ - የአፋር ክልል ውሃ ልማት ቢሮ አድራሻ አፋር ክልል ሠመራ

በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 223 መሰረት የቀረበ የማስረጃ ዝርዝር

እኔ አቶ አሊሚራህ ያዮ በቀን 24/10/2012 ዓ/ም ጽፌ ላቀረብኩት ክስ የማቀርበው ማስረጃ፤

ሀ/ የጽሁፍ

1. የመሬት ግብር ደረሰኝ ገጽ ኮፒ

ለ/ የሰው ምስክሮች

1. መሃመድ አሎ አድራሻ አፋር ክልል አሳይታ ወረዳ
2. ያዮ መሃመድ አድራሻ አፋር ክልል አሳይታ ወረዳ
3. ወልዴ አሊ ወልዴ አድራሻ አፋር ክልል አሳይታ ወረዳ
4. ኡመር አሰን አድራሻ አፋር ክልል አሳይታ ወረዳ

ሐ) የቪዲዮ ምስል

1. ከሳሽ በእርሻ ማሳዬ ላይ የደረሰብኝን ጉዳት የሚያሳይ የቪዲዮ ምስል በ1 ሲዲ እንደተገለበጠ

መሆናቸውን በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 92 መሰረት በፊርማዬ አረጋግጣለሁ፡፡

ለአውሲረሡ ከፍተኛ ፍ/ቤት

አሣኢታ

ከሳሽ - አቶ አሊሚራህ ያዮ ኢሴ አድራሻ አፋር ክልል አሳይታ ወረዳ

ተከሳሽ - የአፋር ክልል ውሃ ልማት ቢሮ አድራሻ አፋር ክልል ሠመራ

በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 468 እና 205 መሰረት ክስ ከዳኝነት ነጻ በደሃ ደንብ እንዲታይልኝ በመጠየቅ

በቃለ-መሃል ተረጋግጦ የቀረበ አቤቱታ

ከሳሽ በተከሳሽ ላይ ለማቅርበው ክስ ለዳኝነት የምክፍለው በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ገንዘብ እና ንብረት የለሌለኝ ሲሆን ይሄው በማቀርባቸው የሰው ምስክሮች ማስረጃ ተረጋግጦ በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 467 እና ተከታዮቹ መሰረት ክሱን በነጻ በደሃ ደንብ እንዳቀርብ እንድፈቀድልኝ ስል ፍትህ እጠይቃለሁ።

በእውነት የቀረበ ነው።

ከሳሽ ለዚህም የማቀርባቸው የሰው ምስክሮች

1ኛ. አብዱ ያዮ አድራሻ አሳይታ ከተማ

2ኛ. መሃመድ ሁመድ አድራሻ አሳይታ ከተማ

3ኛ. ሃንፍሬ አሉ አድራሻ አሳይታ ከተማ ናቸው።

ለአሳይታ ወረዳ ፍ/ቤት

አሳይታ

አመልካች - አቶ አሊሚራህ ያዮ ኢሴ አድራሻ አፋር ክልል አሳይታ ወረዳ

ተጠሪ - 1ኛ. አርባሂም ኖራ በአሳይታ ወረዳ የማሙሌ ቀበሌ ሊቀመንበር

2ኛ. አብዱ አህመድ በአሳይታ ወረዳ የማሙሌ ቀበሌ ስራ አስኪያጅ

በአጭር ስነ-ስረዓት ታይቶ አፋጣኝ ውሳኔ እንድሰጥልኝ በመጠየቅ የቀረበ አቤቱታ

- የክሱ አርዕስት - መረጃ የማግኘት ህገ-መንግስታዊ የመብት ጥሰትን ይመለከታል
- ፍ/ቤቱ ጉዳዩን ለማየት ስልጣን አለው።

የአቤቱታው ዝርዝር

አመልካ በአፋር ክልል በአዋሽ ተፋሰስ የመስኖ እራሻ ተሰማርቼ የምገኝ ግለሰብ ነኝ። ይህ በእንድህ እያለም የአፋር ክልል ውሃ ልማት ቢሮ በያዝነው 2012 ዓ/ም ሰኔ ወር ላይ የአዋሽ ግድብ ውሃን አላግባብ በመልቀቅ በአሳይታ ወረዳ ማሙሌ ቀበሌ የሚገኘው የእርሻ ሰብሌ እና አትክልቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እና ውድመት ያደረሰብኝ በመሆኑ በፍ/ቤት ክስ መስርቼ ለመጠየቅ ለዳኝነት የምከፍለው የሌለኝ በመሆኑ ክሴን ከዳኝነት ነጻ በደሃ ደንብ ለማቅረብ ደሃ ስለመሆኔ ተገልጾ እንድጻፍልኝ የምኖርበት ቀበሌ ሊቀመንበር እና ስራ አስኪያጅ የሆኑትን 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች በቀን 22/10/2012 እና በማግስቱ በቀን 23/10/2012 ዓ/ም ደጋግሜ በመሄድ በተደጋጋሚ ጠይቂያቸዋለሁ።

ይሁን እንጂ ተጠሪዎች ፍጹም ተገቢነት በሌለው ሁኔታ እኛን ሳትጠይቅ እንደት ክስ ትሄዳለህ በማለት መረጃውን ጽፎ ለመስጠት ፍቃደኛ ባለመሆን ከልክለውኛል።

ስለሆነም አመልካች መረጃ የማግኘት ህገ-መንግስታዊ መብት ስላለኝ ተጠሪዎች መረጃውን በአፋጣኝ ጽፈው ይሰጡኝ ዘንድ የተከበረው ፍ/ቤት ትእዛዝ እንድሰጥልኝ በማለት ፍትህ እጠይቃለሁ።

የቀረበው የክስ አቤቱታ እውነት ስለመሆኑ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 92 መሰረት አረጋግጣለሁ።

ቀን 24/10/2012 ዓ/ም

ለአሳይታ ወረዳ ፍ/ቤት

አሳይታ

አመልካች - አቶ አሊሚራህ ያዮ ኢሴ አድራሻ አፋር ክልል አሳይታ ወረዳ

ተጠሪ - 1ኛ. አርባሂም ኖራ በአሳይታ ወረዳ የማሙሌ ቀበሌ ሊቀመንበር

2ኛ. አብዱ አህመድ በአሳይታ ወረዳ የማሙሌ ቀበሌ ስራ አስኪያጅ

በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 223 መሰረት የቀረበ የማስረጃ ዝርዝር

እኔ አቶ አሊሚራህ ያዮ በቀን 24/10/2012 ዓ/ም ጽፌ ላቀረብኩት ክስ የማቀርበው ማስረጃ፤

ሀ/ የሰው ምስክሮች

1. ያዮ መሃመድ አድራሻ አፋር ክልል አሳይታ ወረዳ መሆኑን በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 92 መሰረት በፊርማዬ አረጋግጣለሁ፡፡